

وضح بإيجاز الخصائص الخاصة بعقد التأمين ؟

يعد عقد التأمين من العقود التي تهدف إلى حماية الأفراد من الأخطار المحتملة وقد اكتسب أهميته مع اتساع حاجات المجتمع المعاصر ويمتاز هذا العقد بمجموعة من الخصائص القانونية التي تنظم طبيعته وتحدد التزامات طرفيه مما يجعله يختلف عن العقود المدنية التقليدية و من الخصائص الخاصة بعقد التأمين

اولا: عقد التأمين عقد زمنى

العقد الزمنى هو العقد الذى يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فهو ينشئ التزامات مستمرة على عاتق المؤمن و المؤمن له ذلك أن التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن عليه هو التزام مستمر منذ إبرام العقد و حتى انقضائه فالتزام المؤمن بمنح المؤمن له الشعور بالإمان و الطمأنينة طوال مدة التأمين ينفذ فى كله لحظة من لحظاتها

و من أهم النتائج التى تترتب على اعتبار عقد مستمر أو زمنى أن فسخ العقد لا يكون بأثر رجعى و إنما يشمل المستقبل فقط حيث يحتفظ المؤمن بالأقساط التى دفعها مقابل الخطر الذى ضمنه خلال تلك الفترة العقدية قبل الفسخ

ثانيا: عقد التأمين عقد احتمالى

و يقصد بالعقد الاحتمالى هو العقد الذى يتوقف تحديد التزامات أطرافه على أمر خارجى قد يتحقق و قد لا يتحقق و غير معروف وقت تحققه أى أن الالتزامات المتبادلة لطرفى العقد غير متساوية

عند إبرام العقد فلا يمكن لأى من طرفى العقد عند إبرام العقد مقدار
الرح الذى يمكن أن يحققه أو مقدار الخسارة التى يمكن أن تلحق به
لتوقف ذلك على واقعة أو حادثة غير محققة الحدوث و غير معروف
وقت وقوعها فالتزام المؤمن بتعويض المؤمن له يتوقف على
حدوث ضرر أو خسارة للخطر المغطى بعقد التأمين كأحتراق متوقفة
على واقعة أو حادثة محققة الحدوث لكن غير معروف وقت وقوعها
مثل وفاة المؤمن له فى عقد التأمين على الحياة

ثالثا: عقد التأمين عقد إذعان

يقصد بعقد الإذعان العقد الذى ينفرد بوضع شروطه أحد المتعاقدين
غالبا "الطرف القوى" بحيث لا يكون أمام المتعاقد الآخر "الطرف
الضعيف" إذا ما أراد التعاقد إلا أن يقبل هذه الشروط دون أن يكون
له حق مناقشة هذه الشروط أو تعديلها

و تتحقق الصورة السابقة فى عقد التأمين حيث نجد أن شركة
التأمين تستقل بوضع شروط العقد و يقتصر دور المؤمن له على
قبولها دون مناقشة و بالتالى إذا أراد المؤمن له إبرام عقد التأمين فلا
يكون أمامه سوى الاستسلام و الإذعان للشروط الواردة بالعقد

رابعا: عقد التأمين من عقود حسن النية

وفقا للقواعد العامة يجب توافر حسن النية فى سائر العقود حيث
يقضى القانون بأنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه و
بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وإذا كان هناك محل لتفسير
العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف
عند المعنى الحرفى للألفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل و
ما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف
الجارى فى المعاملات

وبذلك يتضح أن عقد التأمين يحتل مكانة خاصة ضمن المنظومة القانونية لما يقدمه من حماية واستقرار للأفراد والمنشآت وتبرز أهميته من خلال خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود مما يجعل فهم طبيعته أمرا ضروريا في الدراسة القانونية

حسين وليد